

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật số 60/2020/QH14 ;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 như sau:

“2. Chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai:

- Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ như sau:

Nhà ở bị thiệt hại mức >70% giá trị nhà ở, hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức 50-70% giá trị nhà ở, hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức 30-50% giá trị nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức <30% giá trị nhà ở, hỗ trợ 50% giá trị thiệt hại nhưng không quá 10 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình khác, mức chi hỗ trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của địa phương và khả năng cân đối thu chi của Quỹ. Mức hỗ trợ như sau:

Nhà ở bị thiệt hại mức >70% giá trị nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức 50-70% giá trị nhà ở, hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức 30-50% giá trị nhà ở, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ;

Nhà ở bị thiệt hại mức <30% giá trị nhà ở, hỗ trợ 50% giá trị thiệt hại nhưng không quá 5 triệu đồng/hộ.

c) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

“4. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh: Theo dự toán chi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, sử dụng để chi cho các nội dung sau: Hỗ trợ tiền lương làm thêm giờ cho cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ Cơ quan quản lý Quỹ; hỗ trợ các khoản công tác phí, các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Quỹ; hỗ trợ để chi cho công tác liên quan đến việc triển khai xây dựng kế hoạch và đôn đốc thu nộp của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài do Thuế tỉnh Cao Bằng đôn đốc thu quỹ (nếu có).”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã được phân bổ 28% tổng số thu Quỹ thực tế trên địa bàn để: hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu là 5%; chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ là 3% và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã là 20%.

2. Trong trường hợp số tiền phân bổ cho các xã thuộc khu vực III theo quy định tại khoản 1 Điều 4 (sau khi trừ 5% chi phí hỗ trợ thù lao cho lực lượng trực tiếp thu quỹ) thấp hơn số tiền phân bổ thấp nhất của các xã không thuộc khu vực III (không tính 5% thù lao), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí tối thiểu cho các xã khu vực III bằng mức phân bổ thấp nhất của các xã không thuộc khu vực III trên địa bàn tỉnh.

3. Phần còn lại do Quỹ cấp tỉnh quản lý.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ số thu Quỹ thực tế của năm trước đề nghị phân bổ Quỹ trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Cơ quan quản lý Quỹ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Sau khi cấp xã có báo cáo quyết toán kinh phí, Cơ quan quản lý Quỹ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết định phân bổ khi nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã đã sử dụng hết.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Thẩm quyền chi hỗ trợ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quyết định này từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định này từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ. Phòng chuyên môn tham mưu giúp việc Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống thiên tai cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, sau khi sử dụng ngân sách cấp mình và nguồn Quỹ được phân bổ để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản, điều của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng

Bãi bỏ khoản 2 Điều 4, toàn bộ Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2025.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT (ntD);

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Hải Hòa